

주의 요구

1. 제 목 : 압류재산 감정평가 의뢰 및 공매 진행 업무 부적정
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제11호에 따라 채납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 공매실익 없는 압류재산 감정평가 의뢰

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 소관 부점은 요강 제15조에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리 분석 및 현황파악을 마친 후 지체없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 각 호에 따르면 선순위 채권 및 채납처분비를 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산 및 매각에 영향을 미치는 타인의 권리(가처분, 가등기)가 존재하는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

따라서, 압류재산 공매 착수 전에는 선순위 채권 및 권리 관계를 고려하여 공매 실익 유무를 정확하게 판단 후 진행함으로써 불필요한 비용 발생 및 행정력을 낭비하지 않도록 해야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 대구경북지역본부에서 수입한 압류재산 중 감정평가 실시 후 공매가 진행되지 않은 재산을 점검한 결과

2019. 8. 19. ㉠㉡세무서로부터 수입한 채납자 ㉢㉣㉤의 압류재산 (2019-XXXX-XXX) ‘경상북도 ㉥㉦시 ㉧㉨동 XXX의 1필지 제XXX동 제X층 제XXX호’의 경우, 당시 추정가액이 126,000천 원¹⁾이었는데 위임관서 조세채권(변정기일 2017. 5. 31.)보다 선순위 근저당권자(2016. 12. 22. 설정, 설정최고액 60,000천 원)인 ㉩㉪은행과 2019. 9. 10. 배분요구한 선순위 임차인(전입 및 확정일자 2016. 11. 15., 보증금 130,000천 원) ㉫㉬이 있어 공매실익이 없는데도 2020. 1. 3. 감정평가를 의뢰²⁾하였다가 2020. 3. 5. ‘선순위 채권과다’의 사유로 공매해제 하여 감정평가비용 471천 원이 불필요하게 발생하였고

2018. 8. 10. ㉭㉮시청으로부터 수입한 채납자 ㉯㉰㉱의 압류재산 (2018-XXXX-XXX) ‘경상북도 ㉲㉳군 ㉴㉵면 ㉶㉷리 XXX’의 경우 등기부 등본을 보면 1999. 9. 18. 채납자이자 소유자인 ㉸㉹㉺에게 증여로 소유권 이전되기 전에 1997. 9. 29. 소유권이전등기말소 청구 가처분 결정 등기가 되어 있어 공매 진행이 어려운데도 2018. 11. 1. 감정평가를 의뢰하였다가 2019. 4. 5. ‘가처분 존재’의 사유로 공매해제하여 감정평가비용 304천 원이 불필요하게 발생하는 등

1) 국토교통부 공동주택가격 열람 2019년 1월 기준

[표 3]과 같이 11건의 공매물건에 대하여 공매대행 착수 전에 공매 실익 여부 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 총 3,979천 원이 불필요 하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 3] 실익 없는 압류재산 관련 감정평가 의뢰 내역

(단위 : 건, 천 원)								
순번	위임기관	관리번호	채납자	공매대행 수입일	감정평가			공매해제 사유
					의뢰일	금액	비용	

"기재생략"

나. 송달미비 압류재산 등에 대한 공매 진행 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제68조에 따르면 세무서장은 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자, 저당권자 등에게 통지하도록 되어 있고 요강 제40조 제1항 제4호에 따르면 이해관계자에 대한 송달 여부를 공매 입찰전에 확인하도록 되어 있으며

요강 제16조 각 호에 따르면 공매대행 의뢰된 재산 중 채납처분비를 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산 및 매각에 영향을 미치는 타인의 권리(가처분, 가등기)가 존재하는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

또한, 「국세징수법」 제68조의3 및 요강 제43조에 따르면 공매재산 명세서는 현황조사를 기초로 압류재산의 현상, 점유관계, 대항력 있는 임차인의 배분요구 유무, 매각으로 소멸되지 않는 전세권·권리, 보증금의 액수 등 공매재산의 기본적인 사항과 각종 채권신고 현황 등을 포함하여 작성하도록 되어 있다.

따라서, 이해관계자에 대한 송달 여부, 공매공고 내용의 정확성, 공매 실익 등 공매 입찰전에 확인하여야 할 업무를 철저히 함으로써, 공매 입찰 및 매각결정 이후에 뒤늦게 공매를 취소하여 공매의 신뢰성을 떨어뜨리거나 민원을 야기하는 일이 없도록 하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 대구경북지역본부에서 수행한 공매업무 처리 실태를 점검한 결과

2018. 4. 23. ○○○시로부터 수입한 채납자 ◆◆◆의 압류재산 (2018-XXXX-XXX) ‘경상북도 ●●군 ○○면 △△리 XXX-X’의 경우, 채납자 ◆◆◆에 대해 공매통지서가 송달되지 않았는데도 공매 입찰을 5회차 까지 진행하였고 5회차 매각기일(매각예정가격 26,082천 원)에 입찰자 ○○○이 최고액(28,650천 원)으로 입찰하였으나 2018. 11. 22. 개찰일에 ‘송달미비’의 사유로 매각불허 결정하였고

2018. 8. 22. ○○○세무서으로부터 수입한 채납자 ㉸○○○의 압류 재산(2018-XXXX-XXX) ‘경상북도 ○○군 ○○면 ○○리 XX-X’의 경우 등기부등본을 보면 2001. 3. 24. 소유권말소예고 등기³⁾가 되어 있어 공매진행이 불가한데도 공매 입찰을 6회차까지 진행하였고 6회차 매각기일(매각예정가격 10,742천 원)에 입찰자 ㉸㉸㉸이 최고액(10,750천 원)으로 입찰하였으나 2019. 9. 26. 개찰일에 ‘소유권말소예고등기 존재’의 사유로 매각불허 결정하였으며

2018. 6. 18. ●●세무서로부터 수입한 채납자 ■■■의 압류재산 (2018-XXXX-XXX) ‘경상북도 ○○시 ○○구 ○○면 ○○리 XXX-X 외 3필지 ○○○○타운 제XXX동 제X층 제XXX호’의 경우, 7회차 매각 기일(매각예정가격 19,500천 원)에 입찰자 ㉸㉸㉸가 최고액(20,011천 원)으로 입찰하여 2019. 2. 14. 낙찰자를 결정한 후 2019. 2. 18. 매각결정을 승인 하였으나 2019. 3. 12. 낙찰자가 ‘매각결정취소신청서⁴⁾’를 민원제출하여 2019. 3. 14. 공매절차 하자로 매각결정을 취소하는 등

[표 4]와 같이 공매 입찰 전에 확인했어야 할 사항에 대한 검토를 철저히 하지 않고 공매를 진행하다가 낙찰자 결정 이후에 공매 절차를 취소한 사례가 총 11건(매각불허결정 9건, 매각결정취소 2건) 확인되었다.

3) 소유권말소예고 등기는 공매로 말소되는 권리가 아니어서 공매불가 재산으로 처리 (「2012년 압류재산매각대행업무편람」 40페이지 참조)
4) 공매재산명세서에 선순위 근저당권이 존재하여 후순위 임차인이 대항력이 없는 것으로 알고 입찰하였으나, 근저당권 채권액이 없다는 사실을 명확하게 기재하지 않아 권리 분석에 있어 착오를 일으키게 하였다는 사유로 매각결정취소를 주장

[표 4] 공매 진행 부적정 압류재산 명세

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	채납자	낙찰자	낙찰금액	구 분	사 유
----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

“기재생략”

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감정평가 및 공매 진행 전에 사전 확인 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 압류재산 공매 진행시 불필요한 감정 평가 및 공사의 업무소홀로 인한 매각불허 결정 및 매각결정 취소가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생 하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. **(주의)**